



PUTUSAN

Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rochmana als Benu Bin Sukandar |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/5 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Sambisari No. 34 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar,
Kec. Sambikerep, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Rochmana als Benu Bin Sukandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Prasetyo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di OBH Taruna Indonesia Jl. Dukuh Pakis 6 b No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram (dengan berat bersih / netto 14,188 (empat belas koma seratus delapan puluh delapan) gram).
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691.

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara campuran sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di samping kandang ayam Sdr. ROCHMANA als BENU yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara tanpa hak telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar menelpon JENAL (DPO) melalui aplikasi WA untuk minta kerjaan dengan cara mengatakan "Cak aku enek Rp.2.300.000,- gawe nutup sing wingi, tolong keki kerjaan cak", dan JENAL menjawab "Iya cak, transfer ke rekeningku".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar meminta tolong temannya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar untuk transfer ke rekening BCA JENAL dengan nomor rekening 1772188140 a.n CATUR RAHAYUWATI sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar selesai mentransfer uang ke rekening JENAL, kemudian Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung mengirimkan bukti transferan tersebut kepada JENAL dan disuruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari JENAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar dihubungi JENAL untuk pergi ke Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, sesampainya disana terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar kemudian menghubungi JENAL untuk memberitahukan bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar sudah sampai di tempat tujuan.
- Bahwa selanjutnya JENAL mengirim terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar foto lokasi tempat ranjauan sabu dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar segera mengambil ranjauan tersebut setelah itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar kembali pulang.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar untuk menimbang sabu yang baru diperolehnya tersebut, setelah itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar cukit (ambil) sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar, dan juga di pecah menjadi 6 (enam) klip sabu untuk dijadikan Paket PAHE.
- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memecah sabu tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastik klip, dan juga sekrup dari sedotan yang dibuat sendiri oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar.
- Bahwa sabu yang telah diambil oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar tersebut sebanyak 2 (dua) klip antara lain 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar akan membayarkan uang hasil penjualan saat sabu sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar membeli sabu kepada JENAL sudah 2 (dua) kali antara lain :

Yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar membeli sabu tersebut untuk di jual kepada pelanggannya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) gramnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar sedang berada di kandang ayam miliknya untuk memberi makan kepada ayamnya, tidak lama kemudian DENNY (berkas terpisah) datang ke kandang ayam milik terdakwa tersebut untuk berkunjung seperti biasa kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung menawarkan DENNY untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar mengajak DENNY untuk duduk-duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam tersebut dan terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memberi DENNY seperangkat alat hisap sabu yang sudah di masukkan sabu didalam pipet kaca yang siap dikonsumsi oleh DENNY.
- Bahwa setelah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memberikan alat hisap tersebut terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar melanjutkan memberi makan ayamnya, setelah selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar duduk menghampiri DENNY, dan saat terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar akan menghisap sabu tiba-tiba datang beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar
- Bahwa barang bukti yang disita saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar, yang didalamnya berisikan antara lain 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam, aeperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04524/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor: 12998/2024/NNF s.d. 13005/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 14,188 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di samping kandang ayam Sdr. Rochmana Als Benu Bin Sukandar yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara tanpa hak telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar menelpon JENAL (DPO) melalui aplikasi WA untuk minta kerjaan dengan cara mengatakan "Cak aku enek Rp.2.300.000,- gawe nutup sing wingi, tolong keki kerjaan cak", dan JENAL menjawab "Iya cak, transfer ke rekeningku".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar meminta tolong temannya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar untuk transfer ke rekening BCA JENAL dengan nomor rekening 1772188140 a.n CATUR RAHAYUWATI sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar selesai mentransfer uang ke rekening JENAL, kemudian terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR langsung mengirimkan bukti transferan tersebut kepada JENAL dan disuruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari JENAL.
- Bahwa sekira pukul 20.30 terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar dihubungi JENAL untuk pergi ke Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, sesampainya disana terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar kemudian menghubungi JENAL untuk memberitahukan bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar sudah sampai di tempat tujuan.
- Bahwa selanjutnya JENAL mengirim terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar foto lokasi tempat ranjauan sabu dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar segera mengambil ranjauan tersebut setelah itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar kembali pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar untuk menimbang sabu yang baru diperolehnya tersebut, setelah itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar cukit (ambil) sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar, dan juga di pecah menjadi 6 (enam) klip sabu untuk dijadikan Paket PAHE.
- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memecah sabu tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastik klip, dan juga sekrup dari sedotan yang dibuat sendiri oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar.
- Bahwa sabu yang telah diambil oleh terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar tersebut sebanyak 2 (dua) klip antara lain 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar akan membayarkan uang hasil penjualan saat sabu sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar membeli sabu kepada JENAL sudah 2 (dua) kali antara lain :



Yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual).

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar membeli sabu tersebut untuk di jual kepada pelanggannya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) gramnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar sedang berada di kandang ayam miliknya untuk memberi makan kepada ayamnya, tidak lama kemudian DENNY (berkas terpisah) datang ke kandang ayam milik terdakwa tersebut untuk berkunjung seperti biasa kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung menawarkan DENNY untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar mengajak DENNY untuk duduk-duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam tersebut dan terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memberi DENNY seperangkat alat hisap sabu yang sudah di masukkan sabu didalam pipet kaca yang siap dikonsumsi oleh DENNY.
- Bahwa setelah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar memberikan alat hisap tersebut terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar melanjutkan memberi makan ayamnya, setelah selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar duduk menghampiri DENNY, dan saat terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar akan menghisap sabu tiba-tiba datang beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar.
- Bahwa barang bukti yang disita saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar, yang didalamnya berisikan antara lain 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam, aeperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04524/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor: 12998/2024/NNF s.d. 13005/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 14,188 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. YUSUF ADITYA**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar ditangkap bersama temannya yang bernama Sdr. DENNY bin SODIK pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib di samping kandang ayam Sdr. Rochmana Als Benu Bin Sukandar yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi dan team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim.
 - Bahwa ketika saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar saat itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar sedang mengkonsumsi Sabu bersama dengan Sdr. DENNY bin SODIK
 - Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan pakaian dan badan serta melakukan interogasi terhadap tersangka.
 - Bahwa dalam melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping tersangka, yang didalamnya berisikan :
- 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram.
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam.
- Seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar yang waktu itu ada ditanah didepan tersangka.
- Sedangkan Ketika petugas melakukan Pengeledahan terhadap SAKSI DENNY bin SODIK (Alm), petugas tidak berhasil menemukan barang bukti apa - apa, tetapi Ketika dilakukan pemeriksaan urin ke Rumah Sakit Bhayangkara. Urine terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar positif mengandung Methapethamin dan Amphetamin.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar.
- Bahwa Terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar mendapatkan Sabu dari Sdr. JENAL pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib dengan cara diranjau dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) klip, yang mana 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 13.500.000,- (itga belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar baru menyetorkan / membayar uang ketika Sabu yang terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar miliki sudah laku terjual.
- Bahwa Setelah Terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar selesai mendapatkan Sabu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar untuk menimbang Sabu yang baru terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar dapat, setelah itu terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar cukit (ambil) sedikit untuk terdakwa ROCHMANA als BENU bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDAR konsumsi, dan juga terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR pecah menjadi 6 (enam) klip Sabu Paket PAHE

- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR memecah Sabu menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastic klip, dan juga sekrap dari sedotan yang terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR bikin sendiri.
- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR membeli Sabu kepada Sdr. JENAL sudah 2 (dua) kali, Yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual) dan Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR menguasai Sabu untuk terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR jual kepada pelanggan tersangka
- Bahwa cara terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR ketika mengajak Saksi DENNY bin SODIK (Alm) mengkonsumsi Sabu adalah Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) pergi ke rumah Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk melihat ayam nya Terdakwa ROCHMANA als BENU. Sekitar pukul 16.00 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) langsung menuju kandang Terdakwa ROCHMANA als BENU, dan waktu itu Terdakwa ROCHMANA als BENU sedang memberi makan ayam miliknya. Ketika Saksi DENNY bin SODIK (Alm) melihat – lihat ayam tiba – tiba Terdakwa ROCHMANA als BENU menawarkan Saksi DENNY bin SODIK (Alm) untuk mengkonsumsi Sabu bersama – sama. Setelah itu Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diajak Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diberi Terdakwa ROCHMANA als BENU seperangkat alat hisap sabu yang siap pakai untuk Saksi DENNY bin SODIK (Alm) konsumsi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) pergi ke rumah Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk melihat ayam nya Terdakwa ROCHMANA als BENU. Sekitar pukul 16.00 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) langsung menuju kandang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa ROCHMANA als BENU, dan waktu itu Terdakwa ROCHMANA als BENU sedang memberi makan ayam miliknya. Ketika Saksi DENNY bin SODIK (Alm) melihat – lihat ayam tiba – tiba Terdakwa ROCHMANA als BENU menawarkan Saksi DENNY bin SODIK (Alm) untuk mengkonsumsi Sabu bersama – sama. Setelah itu Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diajak Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diberi Terdakwa ROCHMANA als BENU seperangkat alat hisap sabu yang siap pakai untuk Saksi DENNY bin SODIK (Alm) konsumsi. Ketika Terdakwa ROCHMANA als BENU selesai memberi makan ayam miliknya dan menghampiri Saksi DENNY bin SODIK (Alm) tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Setelah itu kedua terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.

2. **AGUNG MUBAROK**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR ditangkap bersama temannya yang bernama Sdr. DENNY bin SODIK pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib di samping kandang ayam Sdr. ROCHMANA als BENU yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi dan team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa ketika saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR saat itu terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR sedang mengkonsumsi Sabu bersama dengan Sdr. DENNY bin SODIK
- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan pakaian dan badan serta melakukan interogasi terhadap tersangka.
- Bahwa dalam melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping tersangka, yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram.
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam.
 - Seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR yang waktu itu ada ditanah didepan tersangka.
 - Sedangkan Ketika petugas melakukan Penggeledahan terhadap SAKSI DENNY bin SODIK (Alm), petugas tidak berhasil menemukan barang bukti apa - apa, tetapi Ketika dilakukan pemeriksaan urin ke Rumah Sakit Bhayangkara. Urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ROCHMANA als BENU
 - Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR mendapatkan Sabu dari Sdr. JENAL pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib dengan cara diranjau dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya
 - Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) klip, yang mana 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR baru menyetorkan / membayar uang ketika Sabu yang terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR miliki sudah laku terjual.
 - Bahwa Setelah Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR selesai mendapatkan Sabu terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR untuk menimbang Sabu yang baru terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR dapat, setelah itu di cukit (ambil) sedikit untuk di konsumsi, dan juga di pecah menjadi 6 (enam) klip Sabu Paket PAHE

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR memecah Sabu menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastic klip, dan juga sekrap dari sedotan yang di bikin sendiri.
- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR membeli Sabu kepada Sdr. JENAL sudah 2 (dua) kali, Yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual) dan Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR menguasai Sabu untuk di jual kepada pelanggan tersangka
- Bahwa cara terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR ketika mengajak Saksi DENNY bin SODIK (Alm) mengkonsumsi Sabu adalah Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) pergi ke rumah Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk melihat ayam nya Terdakwa ROCHMANA als BENU. Sekitar pukul 16.00 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) langsung menuju kandang Terdakwa ROCHMANA als BENU, dan waktu itu Terdakwa ROCHMANA als BENU sedang memberi makan ayam miliknya. Ketika Saksi DENNY bin SODIK (Alm) melihat – lihat ayam tiba – tiba Terdakwa ROCHMANA als BENU menawarkan Saksi DENNY bin SODIK (Alm) untuk mengkonsumsi Sabu bersama – sama. Setelah itu Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diajak Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diberi Terdakwa ROCHMANA als BENU seperangkat alat hisap sabu yang siap pakai untuk Saksi DENNY bin SODIK (Alm) konsumsi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) pergi ke rumah Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk melihat ayam nya Terdakwa ROCHMANA als BENU. Sekitar pukul 16.00 wib Saksi DENNY bin SODIK (Alm) langsung menuju kandang Terdakwa ROCHMANA als BENU, dan waktu itu Terdakwa ROCHMANA als BENU sedang memberi makan ayam miliknya. Ketika Saksi DENNY bin SODIK (Alm) melihat – lihat ayam tiba – tiba Terdakwa ROCHMANA als BENU menawarkan Saksi DENNY bin SODIK (Alm) untuk mengkonsumsi Sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama. Setelah itu Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diajak Terdakwa ROCHMANA als BENU untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian Saksi DENNY bin SODIK (Alm) diberi Terdakwa ROCHMANA als BENU seperangkat alat hisap sabu yang siap pakai untuk Saksi DENNY bin SODIK (Alm) konsumsi. Ketika Terdakwa ROCHMANA als BENU selesai memberi makan ayam miliknya dan menghampiri Saksi DENNY bin SODIK (Alm) tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Setelah itu kedua terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Terdakwa mengaku di tangkap ditangkap dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. DENNY pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib di samping kandang ayam yang berada di depan rumah saya yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya.
- Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka, saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. DENNY.
- Setelah melakukan penangkapan, petugas kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan / pakaian dan tempat tertutup lainnya.
- Saat petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di samping kandang ayam yang berada di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping tersangka, yang didalamnya berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram.
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam.
- Seperangkat alat hisap sabu yang waktu itu ada didepan tersangka.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sabu yang terdakwa kuasai / miliki berjumlah 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut.
- Klip A dengan berat kotor 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram.
- Klip B dengan berat kotor 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram.
- Klip C dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram.
- Klip D dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip E dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip F dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Klip G dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip H dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. JENAL yang saat ini disita oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib dengan cara diranjau dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar dalam mendapatkan / membeli Sabu adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mentelphone Sdr. JENAL melalui aplikasi WA untuk minta kerjaan "*Cak aku enek Rp. 2.300.000,- gawe nutup sing wingi. tolong keki kerjaan cak*", dan Sdr. JENAL menjawab "*Iya cak, transfer ke rekeningku*". Kemudian terdakwa meminta tolong teman terdakwa untuk transfer ke rekening BCA Sdr. JENAL dengan nomor rekening 1772188140 a.n CATUR RAHAYUWATI sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa selesai mentransfer Sdr. JENAL, terdakwa langsung mengirimkan bukti transferan tersebut kepada Sdr. JENAL dan disuruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari Sdr. JENAL. Sekitar pukul 20.30 terdakwa dihubungi Sdr. JENAL untuk pergi ke Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, sesampainya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa kemudian menghubungi Sdr. JENAL bahwa terdakwa sudah sampai di Rel Kereta Api daerah Wonokusumo. Setelah itu Sdr. JENAL mengirim terdakwa Poto Lokasi tempat ranjauan Sabu tersebut dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Setelah ranjauan tersebut selesai terdakwa ambil, terdakwa langsung Kembali pulang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) klip, yang mana 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram. Dengan harga Rp. 13.500.000,- (itga belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa baru menyetorkan / membayar uang ketika Sabu yang terdakwa miliki sudah laku terjual.
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa untuk menimbang Sabu yang baru saya dapat, setelah itu terdakwa cukit (ambil) sedikit untuk terdakwa konsumsi, dan juga terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip Sabu Paket PAHE.
- Bahwa terdakwa memecah Sabu menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastic klip, dan juga sekrup dari sedotan yang terdakwa bikin sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. JENAL sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual).
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa menguasai Sabu untuk terdakwa jual kepada pelanggan tersangka. terdakwa menjual Sabu kepada pelanggannya dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya.
- Bahwa sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JENAL masih belum ada yang terjual, hanya saja sudah terdakwa konsumsi satu kali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib waktu itu terdakwa sedang berada di kandang ayam milik terdakwa untuk memberi makan ayam, tak lama kemudian Sdr. DENNY datang ke kandang ayam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk berkunjung seperti biasa. Setelah itu terdakwa langsung menawari Sdr. DENNY untuk mengonsumsi Sabu bersama – sama. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DENNY untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian terdakwa memberi Sdr. DENNY seperangkat alat hisap sabu yang sudah terdakwa masukkan sabu didalam pipet kaca untuk dikonsumsi oleh Sdr. DENNY. Setelah terdakwa memberikan alat hisap tersebut terdakwa lanjut memberi makan ayam tersangka, selesai memberi makan ayam, terdakwa langsung duduk menghampiri Sdr. DENNY, dan ketika saya ingin menghisap sabu tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap tersangka. Setelah itu terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram (dengan berat bersih / netto 14,188 (empat belas koma seratus delapan puluh delapan) gram).
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04524/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor: 12998/2024/NNF s.d. 13005/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 14,188 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku di tangkap ditangkap dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. DENNY pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 wib di samping kandang ayam yang berada di depan rumah saya yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya.
- Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka, saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu dengan teman terdakwa yang Bernama Sdr. DENNY.
- Setelah melakukan penangkapan, petugas kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan tempat tertutup lainnya.
- Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di samping kandang ayam yang berada di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Sambisari I No. 37 RT/ 003 RW/003, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping tersangka, yang didalamnya berisikan:
 - 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram.
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam.
- Seperangkat alat hisap sabu yang waktu itu ada didepan tersangka.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sabu yang terdakwa kuasai / miliki berjumlah 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut.
- Klip A dengan berat kotor 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip B dengan berat kotor 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram.
- Klip C dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram.
- Klip D dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip E dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip F dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Klip G dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Klip H dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. JENAL yang saat ini disita oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib dengan cara diranjau dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar dalam mendapatkan / membeli Sabu adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mentelphone Sdr. JENAL melalui aplikasi WA untuk minta kerjaan "*Cak aku enek Rp. 2.300.000,- gawe nutup sing wingi. tolong keki kerjaan cak*", dan Sdr. JENAL menjawab "*Iya cak, transfer ke rekeningku*". Kemudian terdakwa meminta tolong teman terdakwa untuk transfer ke rekening BCA Sdr. JENAL dengan nomor rekening 1772188140 a.n CATUR RAHAYUWATI sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa selesai mentransfer Sdr. JENAL, terdakwa langsung mengirimkan bukti transferan tersebut kepada Sdr. JENAL dan disuruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari Sdr. JENAL. Sekitar pukul 20.30 terdakwa dihubungi Sdr. JENAL untuk pergi ke Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, sesampainya disana terdakwa kemudian menghubungi Sdr. JENAL bahwa terdakwa sudah sampai di Rel Kereta Api daerah Wonokusumo. Setelah itu Sdr. JENAL mengirim terdakwa Poto Lokasi tempat ranjauan Sabu tersebut dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Setelah ranjauan tersebut selesai terdakwa ambil, terdakwa langsung Kembali pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu sebanyak 2 (dua) klip, yang mana 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram. Dengan harga Rp. 13.500.000,- (itga belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa baru menyetorkan / membayar uang ketika Sabu yang terdakwa miliki sudah laku terjual.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa untuk menimbang Sabu yang baru saya dapat, setelah itu terdakwa cukit (ambil) sedikit untuk terdakwa konsumsi, dan juga terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip Sabu Paket PAHE.
- Bahwa terdakwa memecah Sabu menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastic klip, dan juga sekrup dari sedotan yang terdakwa bikin sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. JENAL sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual).
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa menguasai Sabu untuk terdakwa jual kepada pelanggan tersangka. terdakwa menjual Sabu kepada pelanggannya dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya.
- Bahwa sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JENAL masih belum ada yang terjual, hanya saja sudah terdakwa konsumsi satu kali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib waktu itu terdakwa sedang berada di kandang ayam milik terdakwa untuk memberi makan ayam, tak lama kemudian Sdr. DENNY datang ke kandang ayam terdakwa untuk berkunjung seperti biasa. Setelah itu terdakwa langsung menawari Sdr. DENNY untuk mengkonsumsi Sabu bersama – sama. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DENNY untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam kemudian terdakwa memberi Sdr. DENNY seperangkat alat hisap sabu yang sudah terdakwa masukkan sabu didalam pipet kaca untuk dikonsumsi oleh Sdr. DENNY. Setelah terdakwa memberikan alat hisap tersebut terdakwa lanjut memberi makan ayam tersangka, selesai memberi makan ayam, terdakwa langsung duduk menghampiri Sdr. DENNY, dan ketika saya ingin menghisap sabu tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap tersangka. Setelah itu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti tersebut diatas.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan lebih dulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar menelpon JENAL (DPO) melalui aplikasi WA untuk minta kerjaan dengan cara mengatakan "Cak aku enek Rp.2.300.000,- gawe nutup sing wingi, tolong keki kerjaan cak", dan JENAL menjawab "Iya cak, transfer ke rekeningku". Bahwa terdakwa meminta tolong temannya terdakwa untuk transfer ke rekening BCA JENAL dengan nomor rekening 1772188140 a.n CATUR RAHAYUWATI sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mentransfer uang ke rekening JENAL, kemudian terdakwa langsung mengirimkan bukti transferan tersebut kepada JENAL dan disuruh untuk menunggu informasi selanjutnya dari JENAL. Lalu sekira pukul 20.30 terdakwa dihubungi JENAL untuk pergi ke Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, sesampainya disana terdakwa menghubungi JENAL untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di tempat tujuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya JENAL mengirim terdakwa foto lokasi tempat ranjauan sabu dibawah tiang Listrik yang berada di dekat Rel Kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, kemudian terdakwa segera mengambil ranjauan tersebut setelah itu terdakwa kembali pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung pergi ke kandang ayam yang ada di depan rumah terdakwa untuk menimbang sabu yang baru diperolehnya tersebut, setelah itu terdakwa cukit (ambil) sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan juga di pecah menjadi 6 (enam) klip sabu untuk dijadikan Paket PAHE menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, plastik klip, dan juga sekrup dari sedotan yang dibuat sendiri oleh terdakwa. Lalu sabu yang telah diambil oleh terdakwa ROCHMANA als BENU bin SUKANDAR tersebut sebanyak 2 (dua) klip antara lain 1 (satu) klip berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) klip lagi berisikan kurang lebih 5 (lima) gram dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa akan membayarkan uang hasil penjualan saat sabu sudah laku terjual. Bahwa terdakwa membeli sabu kepada JENAL sudah 2 (dua) kali antara lain : Yang pertama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya (yang mana sudah habis terjual), yang kedua pada hari Kamis tanggal 30 Mei sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau di sekitaran Rel Kereta Api daerah Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk di jual kepada pelanggannya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) gramnya. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa sedang berada di kandang ayam miliknya untuk memberi makan kepada ayamnya, tidak lama kemudian DENNY (berkas terpisah) datang ke kandang ayam milik terdakwa tersebut untuk berkunjung seperti biasa kemudian terdakwa langsung menawarkan DENNY untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa mengajak DENNY untuk duduk-duduk di bawah pohon yang ada di samping kandang ayam tersebut dan terdakwa memberi DENNY seperangkat alat hisap sabu yang sudah di masukkan sabu didalam pipet kaca yang siap dikonsumsi oleh DENNY lalu terdakwa memberikan alat hisap tersebut terdakwa melanjutkan memberi makan ayamnya, setelah selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa duduk menghampiri DENNY, dan saat terdakwa akan menghisap sabu tiba-tiba datang beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy yang berada di samping terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar, yang didalamnya berisikan antara lain 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691 yang ditemukan di dalam lemari yang ada di depan kandang ayam, seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Rochmana Als Benu Bin Sukandar. Dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04524/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor: 12998/2024/NNF s.d. 13005/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 14,188 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram (dengan berat bersih / netto 14,188 (empat belas koma seratus delapan puluh delapan) gram).
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691.

Oleh karena merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan sarana yang dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Rochmana Als Benu Bin Sukandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rochmana Als Benu Bin Sukandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastic klip Sabu dengan berat kotor 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram (dengan berat bersih / netto 14,188 (empat belas koma seratus delapan puluh delapan) gram).
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru navy.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089612219691.
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Machfud Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH